

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1702/2568

พนักงานอัยการจังหวัดสงขลา
นาย ว.

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 33 (1), มาตรา 335 (1), มาตรา 335 (7), มาตรา 335 วรรคสอง,
มาตรา 336 ทวิ

ข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติว่า หม้อแปลงไฟฟ้าที่ลักมีขนาดใหญ่และมีน้ำหนักมาก ไม่สามารถเคลื่อนย้ายไปได้ด้วยกำลังของจำเลยกับพวก เพื่อให้เคลื่อนย้าย หม้อแปลงไฟฟ้าไปได้ จำเลยกับพวกจึงใช้รถจักรยานยนต์พ่วงข้างของกลาง บรรทุก หม้อแปลงไฟฟ้า พฤติการณ์บ่งชี้ชัดเจนว่า การที่จำเลยกับพวกจะลักทรัพย์ของผู้เสียหายไปได้นั้นย่อมต้องอาศัยรถจักรยานยนต์พ่วงข้างของกลาง ในการกระทำความผิด รถจักรยานยนต์พ่วงข้างของกลางจึงเป็นเครื่องมือหรือเป็นส่วนหนึ่งในการลักทรัพย์ อันถือได้ว่าเป็นทรัพย์สินที่จำเลยกับพวกใช้ในการกระทำความผิดฐานลักทรัพย์ ตาม ป.อ. มาตรา 33 (1) จึงพิพากษาให้ริบรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง ของกลาง

โจทก์ขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 93, 335, 336 ทวิ ริบรถจักรยานยนต์พ่วงข้างของกลางที่เจ้าพนักงานเก็บรักษาไว้ เพิ่มโทษจำเลยกึ่งหนึ่งและนับโทษจำคุกของจำเลยในคดีนี้ต่อจากโทษจำคุกของจำเลยที่ 2 ใน คดีอาญาหมายเลขแดงที่ 804/2564 ของศาลชั้นต้น

จำเลยให้การรับสารภาพ และรับว่าเป็นบุคคลคนเดียวกับจำเลยในคดีที่โจทก์ขอให้เพิ่มโทษและนับโทษต่อ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335 (1) (7) วรรคสอง ประกอบมาตรา 336 ทวิ (ที่ถูกประกอบมาตรา 83 ด้วย) จำคุก 6 ปี เพิ่มโทษกึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 93 (ที่ถูกมาตรา 93 (13)) เป็นจำคุก 9 ปี จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 4 ปี 6 เดือน นับโทษจำเลยต่อจากโทษจำคุกของจำเลยในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 804/2564 ของศาลชั้นต้น ธิบรรณจักรยานยนต์ฟ่วงข้างของกลาง

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 9 พิพากษายกอุทธรณ์ของจำเลย แต่ให้คืนรถจักรยานยนต์ฟ่วงข้างของกลางแก่เจ้าของ

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยว่า รถจักรยานยนต์ฟ่วงข้างของกลางเป็นทรัพย์สินที่จำเลยกับพวกใช้ในการกระทำความผิดโดยตรงอันจะพึงต้องริบหรือไม่ ศาลฎีกาโดยมติที่ประชุมใหญ่เห็นว่า ข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติตั้งที่จำเลยให้การรับสารภาพตามฟ้องว่า หม้อแปลงไฟฟ้าที่ลักมีขนาดใหญ่และน้ำหนักมาก ไม่สามารถเคลื่อนย้ายไปได้ด้วยกำลังของจำเลยกับพวก ทั้งนี้ เพื่อให้เคลื่อนย้ายหม้อแปลงไฟฟ้างดกล่าวไปได้ จำเลยกับพวกจึงใช้รถจักรยานยนต์ฟ่วงข้างของกลางบรรทุกหม้อแปลงไฟฟ้า พฤติการณ์ดังกล่าวเป็นข้อบ่งชี้ ให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าการที่จำเลยกับพวกจะลักทรัพย์สินดังกล่าวของผู้เสียหายไปได้อย่างอมต้องอาศัยรถ

จักรยานยนต์ฟ่วงข้างของกลางในการกระทำความผิด รถจักรยานยนต์ฟ่วงข้างของกลางจึงเป็นเครื่องมือหรือเป็นส่วนหนึ่งในการลักทรัพย์ อันถือได้ว่าเป็นทรัพย์สินที่จำเลยกับพวกใช้ในการกระทำความผิดฐานลักทรัพย์ ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 33 (1) ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 9 ให้คืนรถจักรยานยนต์ฟ่วงข้างของกลางแก่เจ้าของนั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย ฎีกาของโจทก์ฟังขึ้น

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ริบรถจักรยานยนต์ฟ่วงข้าง ยี่ห่อฮอนด้า รุ่นเวฟ 100 สีดำ ติดแผ่นป้ายทะเบียน คพค XXX ของกลาง นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 9.

(กึ่งก้อง สมเกียรติเจริญ-อรพงษ์ ศิริกานต์นนท์-ยุพา วงศ์ทองทิว)

ศาลจังหวัดสงขลา - นายณัฐพงศ์ สุวรรณ
ศาลอุทธรณ์ภาค 9 - นายเลิศชัย ภัคดีฉนวน

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>